

한국문화예술위원회 상임감사

징계 · 주의 · 개선(제도)

제 목 상습 지각 및 허위 출근부 작성 등 복무관리 부적정

소 관 기 관 한국문화진흥(주)

조 치 부 서 경영기획팀

내 용

1. 업무개요

한국문화진흥(주)(이하 ‘문화진흥’)에서는 뉴서울 컨트리클럽(이하 ‘골프장’)의 원활한 운영을 위하여, 아래 [표1]과 같이 조기출근¹⁸⁾, 정상출근¹⁹⁾, 일정 근무²⁰⁾ 근무표 등으로 근로 시간을 조정하여 운영하고 있으며, 문화진흥 직원은 관련 규정²¹⁾에 따라 근무의 시작 시각까지 출근하여 근무 준비를 완료하여야 한다.

[표1] 문화진흥 근무 유형

조기출근 시간	정상 출근 시간	일정 근무 시간		
		경기팀 ²²⁾	서비스팀 ²³⁾	휴무
07시 이전	8시~17시	샵,프런트 운영 : 매월 A~D조 운영	그늘집, 대식당 운영 : 매월 A~C조 운영	조출(A) 첫티오프 1시간 전 ~ (B) 08:30 ~ 17:30 마감(C) - 11:00 ~ 20:00

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

18) 문화진흥 복무 관리 규정 제15조 : 회사의 영업을 위하여 직원에게 조기 출근을 시킬 수 있음.

19) 문화진흥 ‘21년, ‘23년 노사 단체협약 제35조 : 사업 시간은 8시, 종업시간은 17시로 함.

20) 문화진흥 복무 관리 규정 제12조 : 사장이 회사의 효율적 운영상 필요하다고 인정하는 경우 법정 근로시간 한도 내에서 근로 시간을 조정할 수 있음.

21) 문화진흥 복무 관리 규정 제17조 : 직원은 근무의 시작 시각까지 출근하여 근무 준비를 완료하여야 함.

22) 경기팀 일정 근무 시간(비성수기)

골프샵	A조: 첫티오프 1시간전 출근, B조: 9시 00분~18시 00분, C조: 11시~마감
프런트	A조: 첫티오프 1시간 10분 전 출근, B조: 11시~20시, C조: 12시~마감
샵/프런트 공통	정출: 08시 ~ 17:00

23) 서비스팀 일정 근무시간(비성수기)

2. 관계법령 및 판단기준

문화진흥 윤리지침 제3조에 따르면, 임직원은 직무를 수행함에 있어서 제반 법령과 규정을 준수함과 동시에 양심에 어긋나지 않도록 행동해야 한다고 명시되어 있으며,

문화진흥 복무규정 제3조에 따르면, 임직원은 법령, 정관 및 다른 내규를 준수하며 양심적이고 성실하게 맡은 바 책임을 완수하여야 되고, 제12조에서는 사장이 회사의 효율적 운영상 필요하다고 인정하는 경우, 법정 근로시간 한도 내에서 근로시간을 조정할 수 있고, 제17조에서는 직원은 근무의 시작시간까지 출근하여 근무준비를 완료하여야 한다.

또한, 문화진흥 위임전결규정 제4조(전결권자 및 위임전결사항)에서는 각 직위의 위임 전결사항을 [표]와 같이 정하고 있다.

[표] 문화진흥 위임전결 규정

업 무 내 용		대표 이사	전무 이사	본부장	팀장
대기, 휴일근무, 시간외근무 신청 및 명령				○	
휴가, 조퇴, 외출신청	본부장		○		
	팀장			○	
	팀원				○

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 국무조정실(국 ○○○○)에 의하면 문화진흥 직원 60명은 ‘23.10.3.~ ‘24.3.5. (5개월)기간에 상습 지각 및 허위 출근부 작성(지각) 등의 복무 위반 의혹이 있다는 사실에 대하여 한국문화예술위원회(이하 ‘예술위’)의 직접 조사 실시가 필요하다는 의견에 따라, 예술위 감사실에서는 이들 60명을 대상으로 ① 정상 출근자, 조기 출근자, 일정 근무자 등으로

예술그늘집	A조 : 첫티오프 1시간전 출근, B조: 9시 00분~18시 00분 C조 :11시~마감	3인 3교대
문화그늘집	A조 : 첫티오프 1시간 10분 전 출근, B조: 11시~20시, C조: 12시~마감	
대식당	정출 : 08시 ~ 17:00	

각각 분류하고, ② 각 유형의 근무 시간을 확인한 뒤, ③ 직원 차량 입차 기록, 내부 행정망 접속기록, 외출부 확인 등으로 출퇴근 복무 위반자를 선별하여 ④ 이들에 대한 사실확인 및 소명 등의 과정을 거쳐 위반 사실을 확정된 결과,

위 기간 중 위반 사실이 소명된 1명을 제외한 59명은 [별첨1]과 같이 총 456회, 6,772분(약 93시간)을 늦게 출근하였음에도 출·퇴근기록부에 정상적으로 출근한 것처럼 작성(총 448건)하여 상급자의 서명을 받았다거나 외출부 미기재(5건), 휴무 기안 누락(1건) 등이 발견되는 등 직원들의 복무상태가 매우 심각한 것으로 확인되었다.

가. 상습 지각 및 허위 출근부 작성(지각) 등 복무 위반(18명)

○○○ 외 17명은 ‘23.10.3.~ ‘24.3.5.(5개월) 기간에 [표2]와 같이 6회에서 32회에 이르기 까지 상습적으로 근무 시간 보다 늦게 출근하고 출·퇴근기록부에는 정상적으로 출근한 것처럼 허위로 작성한 결과, 문화진흥「복무규정」 제3조 (성실의무), 제17조(출근 및 결근), 제18조(지각·조퇴 및 외출), 「윤리 지침」 제3조(임직원의 기본윤리) 등의 복무 관련 규정을 위반한 것으로 확인되었다.

[표2] 문화진흥 상습 지각자 현황

연 번	부서	직급	성명	총 횟수 (건)	출근 지각 (건)	위반 시간 (분)	위반 시간 일수 환산 (시간)	허위기재 (건)
1	경기팀	3급		32	32	762	12	32
2	경기팀	7급		18	13	594	9	18
3	마케팅팀	4급		35	35	568	11	35
4	인프라관리팀	7급		9	9	454	7	9
5	경기팀	4급		8	8	410	6	8
6	경영전략본부	2급		6	6	385	6	6
7	경기팀	6급		20	20	312	5	20
8	경기팀	5급		11	7	237	3	11
9	경기팀	5급		15	12	205	3	15
10	서비스팀	5급		13	6	142	2	13

[표2] 문화진흥 상습 지각자 현황

연 번	부서	직급	성명	총 횟수 (건)	출근 지각 (건)	위반 시간 (분)	위반 시간 일수 환산 (시간)	허위기재 (건)
11	경영기획팀	6급		12	12	141	2	12
12	경기팀	5급		21	7	106	1	21
13	서비스팀	4급		8	6	82	1	8
14	서비스팀	5급		11	8	82	1	11
15	서비스팀	4급		13	6	70	1	13
16	경영기획팀	7급		8	8	69	1	8
17	서비스팀	6급		6	6	59	0	6
18	마케팅팀	5급		7	7	47	0	7
합 계				253	208	4,725	71	253

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

나. 출퇴근·외출·휴무 등 복무 위반(41명)

또한, ○○○ 외 40명은 23.10.3.~ ‘24.3.5.(5개월) 기간에 [표3]과 같이 1회에서 5회 정도 근무 시간 보다 늦게 출근하고 출·퇴근기록부에는 정상적으로 출근한 것처럼 허위로 작성하고, 휴무 기안이 빠졌는데도 별도의 후속 조치가 없거나, 외출신청을 하지 않고 근무 장소를 이탈한 결과, 문화진흥 「복무규정」 제3조(성실의무), 제17조(출근 및 결근), 제18조(지각·조퇴 및 외출), 「윤리지침」 제3조(임직원의 기본윤리) 를 위반하는 등 업무를 소홀히 하였다고 인정되는 사실이 있으나, 그 정도가 경미하여 앞으로 이러한 일이 다시 발생하지 않도록 주의가 필요하다고 판단된다.

[표3] 근태·외출·휴무 등 복무 위반 현황

연 번	부서	직급	성명	총 횟수 (건)	출근 지각 (건)	위반 시간 (분)	위반시 간 일수 환산 (시간)	허위 기재	외출 부미 작성 (건)	휴무 기안 누락 (건)
1	서비스팀	5급		16	0	0	0	16		
2	서비스팀	5급		9	0	0	0	9		
3	서비스팀	5급		5	0	0	0	5		
4	서비스팀	5급		7	0	0	0	7	2	
5	서비스팀	5급		2	0	0	0	2	2	

[표3] 근태·외출·휴무 등 복무 위반 현황

연번	부서	직급	성명	총 횟수 (건)	출근 지각 (건)	위반 시간 (분)	위반시 간 일수 환산 (시간)	허위 기재	외출 부미 작성 (건)	휴무 기안 누락 (건)
6	서비스팀	6급		2	1	1	0	2		
7	서비스팀	7급		8	1	1	0	8		
8	마케팅팀	5급		1	1	6	0	1		
9	서비스팀	5급		1	1	6	0	1		
10	마케팅팀	6급		1	1	13	0	1		
11	서비스팀	5급		10	2	14	0	10		
12	서비스팀	7급		5	2	14	0	5		
13	경기팀	6급		1	1	16	0	1		
14	서비스팀	5급		2	1	16	0	2		
15	서비스팀	2급		2	2	17	0	2		
16	경영기획팀	4급		2	2	20	0	2		
17	서비스팀	4급		1	1	22	0	1		
18	인프라관리팀	7급		2	2	22	0	2		
19	서비스팀	7급		2	1	23	0	2		
20	경영기획팀	6급		4	4	29	0	4		
21	서비스팀	7급		6	1	35	0	6		
22	운영관리본부	2급		9	3	41	0	9		
23	인프라관리팀	5급		1	1	44	0	1		
24	경기팀	별도		4	4	45	0	4		
25	인프라관리팀	계약		10	2	45	0	3	1	
26	서비스팀	5급		3	3	52	0	3		
27	서비스팀	3급		4	4	59	1	4		
28	서비스팀	4급		5	3	60	1	5		
29	경기팀	6급		4	2	67	1	4		
30	서비스팀	7급		4	2	67	1	4		
31	서비스팀	5급		7	3	69	1	7		
32	경기팀	5급		6	4	74	1	6		
33	경기팀	6급		7	3	74	1	7		
34	서비스팀	5급		4	3	86	1	4		
35	경영기획팀	4급		4	4	92	1	4		1
36	경기팀	5급		22	4	99	1	22		
37	경기팀	7급		5	5	152	2	5		
38	서비스팀	4급		2	2	155	2	2		

[표3] 근태·외출·휴무 등 복무 위반 현황

연번	부서	직급	성명	총 횟수 (건)	출근 지각 (건)	위반 시간 (분)	위반시 간 일수 환산 (시간)	허위 기재	외출 부미 작성 (건)	휴무 기안 누락 (건)
39	마케팅팀	7급		3	3	156	2	3		
40	서비스팀	6급		5	5	174	2	5		
41	경영기획팀	4급		4	4	181	4	4		
합 계				202	88	2,047	22	195	5	1

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

다. 부서(팀) 복무관리 부적정(3명)

문화진흥 경기팀장, 서비스팀장은 [표4]와 같이 팀원의 출·퇴근 관리를 하면서 상급자 결재를 얻지 아니하고, 구두 출근 공지 및 밴드(커뮤니티 소셜 네트워크 서비스)를 통해 팀원의 출근 시간을 임의 조정하면서 팀의 근태를 관리해 온 결과, 정당한 절차 없이 팀원의 정상근무시간을 지연시키는 등 문화진흥 「복무규정」 제12조, 「위임전결규정」 제4조(전결권자 및 위임전결사항) 등의 규정을 위반한 것으로 확인되었다.

[표4] 출근시간 임의 조정 현황

부서	성명	연도	직위(직급)	업무	비고
서비스팀	안○○	‘23.06.07. ~ 현재	팀장(2급)	식음 / 조리 총괄	휴장, 제설작업, 워크숍 등 출근시간 임의 조정 [서비스팀(19), 경기팀(7)]
경기팀	이○○	‘23.06.07. ~ 현재	팀장(4급)	경기 업무 총괄	

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

또한, 인프라관리팀 민원·용역 담당자의 경우, [표5]와 같이 계약직 직원의 조정된 출근시간을 보고받고도 6회에 걸쳐 근무명령 결재를 누락시킨 결과, 해당 직원이 정상 출근하지 못하는 등 문화진흥 「복무규정」 제3조(성실의무), 「윤리지침」 제3조(임직원 의기본윤리), 「위임전결규정」 제4조(전결권자 및 위임전결사항) 등의 규정을 위반한 것으로 확인되었다.

[표5] 근무명령 결재 누락

부서	성명	연도	직위(직급)	업무	비고
인프라관리팀	이○○	'23.06.07 ~ 현재	과장(4급)	민원·응역 담당	계약직 직원 1명에 대한 조정된 출근시간에 대하여 근무명령 결재 누락(6건)

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

라. 복무관리 체계 부적정

문화진흥 「복무규정」 제1조(목적)에 따르면, 직원의 복무에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하는데 감사 시점인 현재까지도 직원의 업무 시각 및 종료 시각이 명시되어 있지 않으므로, 관련 규정 재정비하는 등의 제도 개선이 필요하고,

출·퇴근 관리에 있어 수기 출근부를 통해 직원들의 복무를 관리하다 보니, 출근부를 허위로 작성하고 지각하는 사례가 다수 적발되는 등 직원 복무 관리가 심각할 정도로 문제점 도출되었으므로, 앞으로 직원들의 출·퇴근을 전자 시스템 도입으로 관리하는 방향으로 제도 개선이 필요하다고 판단된다.

4. 관계기관 의견 및 판단

문화진흥 직원 59명은 복무 위반 및 부서(팀) 복무관리 등 관련 문제점에 관하여 확인 및 소명 절차를 통하여 위반 사실을 인정하였고, 관련 규정을 재정비하여 직원의 업무시각 및 종료 시각을 명확히 하고, 전자 시스템을 도입 등으로 직원들의 출·퇴근을 관리하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

한국문화진흥(주) 대표이사는

- ① 상습 지각 및 허위 출근부 작성(지각) 등으로 복무규정을 위반한 관련자(18명)에게 문화진흥「징계 규정」에 따라 **징계처분(경징계 이상)**을 촉구하고,
- ② 출퇴근·외출·휴무 등 복무를 소홀히 한 관련자(41명)에게는 주의 조치를 하시기
바라며,**(주의)**
- ③ 또한, 직원의 출근 시간을 임의 조정하고, 계약직 직원 출근 시간 근무 명령 결재를 누락시키는 등 규정을 위반한 관련자(3명)에게는 **징계처분(경징계 이상)**을 촉구하고,
- ④ 직원의 업무시작 및 종료 시각이 관리될 수 있도록 관련 규정을 개선하시기
바라며,**(개선)**
- ⑤ 앞으로 전자시스템 도입 등으로 직원들의 출·퇴근을 관리하는 방향으로 제도를 개선하시기를 바랍니다.**(개선)**

[별첨] 복무위반 현황

연번	부서	직급	성명	기간	총 횟수	출근 지각 (건)	위반 시간 (분)	위반 시간 (시간)	허위 기재 (건)	외출 부미 작성 (건)	휴무 기안 누락 (건)
계	2본부 5개부서		59명		456	296	6,772	93	448	5	1
1	경영전략본부	2급		'23.10.23.-'24.02.1.	6	6	385	6	6		
2	운영관리본부	2급		'23.10.26.-'24.02.08	9	3	41	0	9		
3	경기팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	8	8	410	6	8		
4	경기팀	3급		23.10.03.-'24.03.05.	32	32	762	12	32		
5	경기팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	20	20	312	5	20		
6	경기팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	15	12	205	3	15		
7	경기팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	22	4	99	1	22		
8	경기팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	11	7	237	3	11		
9	경기팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	18	13	594	9	18		
10	경기팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	5	5	152	2	5		
11	경기팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	16	0	0	0	16		
12	경기팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	6	4	74	1	6		
13	경기팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	7	3	74	1	7		
14	경기팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	4	2	67	1	4		
15	경기팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	1	1	16	0	1		
16	경기팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	21	7	106	1	21		
17	경기팀	별도		23.10.03.-'24.03.05.	4	4	45	0	4		
18	경영기획팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	4	4	92	1	4		1
19	경영기획팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	4	4	181	4	4		
20	경영기획팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	2	2	20	0	2		
21	경영기획팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	12	12	141	2	12		
22	경영기획팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	4	4	29	0	4		
23	경영기획팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	8	8	69	1	8		
24	마케팅팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	35	35	568	11	35		
25	마케팅팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	1	1	6	0	1		
26	마케팅팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	1	1	13	0	1		
27	마케팅팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	7	7	47	0	7		
28	마케팅팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	3	3	156	2	3		
29	서비스팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	8	6	82	1	8		
30	서비스팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	5	3	60	1	5		
31	서비스팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	13	6	70	1	13		
32	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	9	0	0	0	9		

[별첨] 복무위반 현황

연번	부서	직급	성명	기간	총 횟수	출근 지각 (건)	위반 시간 (분)	위반 시간 (시간)	허위 기재 (건)	외출 부미 작성 (건)	휴무 기안 누락 (건)
33	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	7	3	69	1	7		
34	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	5	0	0	0	5		
35	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	10	2	14	0	10		
36	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	4	3	86	1	4		
37	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	7	0	0	0	7	2	
38	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	2	1	16	0	2		
39	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	13	6	142	2	13		
40	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	11	8	82	1	11		
41	서비스팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	6	6	59	0	6		
42	서비스팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	2	1	1	0	2		
43	서비스팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	6	1	35	0	6		
44	서비스팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	2	1	23	0	2		
45	서비스팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	8	1	1	0	8		
46	서비스팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	5	2	14	0	5		
47	서비스팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	4	2	67	1	4		
48	서비스팀	2급		23.10.03.-'24.03.05.	2	2	17	0	2		
49	서비스팀	3급		23.10.03.-'24.03.05.	4	4	59	1	4		
50	서비스팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	2	2	155	2	2		
51	서비스팀	4급		23.10.03.-'24.03.05.	1	1	22	0	1		
52	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	2	0	0	0	2	2	
53	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	3	3	52	0	3		
54	서비스팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	1	1	6	0	1		
55	서비스팀	6급		23.10.03.-'24.03.05.	5	5	174	2	5		
56	인프라관리팀	5급		23.10.03.-'24.03.05.	1	1	44	0	1		
57	인프라관리팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	9	9	454	7	9		
58	인프라관리팀	7급		23.10.03.-'24.03.05.	2	2	22	0	2		
59	인프라관리팀	계약직		23.10.03.-'24.03.05.	10	2	45	0	3	1	
					455	296	6,772	93	448	5	1

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성